

Tema 95

Processo: PEDILEF 2008.51.53.003747-3/ RJ

Situacao: Julgado (RE 566.621/ RS)

Ramo: DIREITO TRIBUTÁRIO

Questao: Saber se há aplicação do art. 3º da Lei Complementar n. 118/2005 às ações ajuizadas após 09/06/2005.

Tese: Para as ações ajuizadas a partir de 9/6/2005, aplica-se o art. 3º da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1º, do CTN. Vide RE 566.621/ RS - repercussão geral.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>